

0108592-37.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 15200/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1532/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MUNIZ RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0108592-37.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

0108592-37.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 15200/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 1532/2013 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME MUNIZ RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

GUILHERME MUNIZ RODRIGUES e SADRAQUE SILVA PEREIRA BARBOSA foram denunciados porque, no dia 13 de dezembro de 2013, por volta das 02 horas, na Rua Sebastião Amancio Pinto, nº 635, Jardim São Luis, nesta capital, agindo conjuntamente entre si e com a adolescente Stefani Soares Candido, traziam consigo 70 (setenta) 'pinos' contendo cocaína, com peso total 17,4g (dezessete gramas e quatro decigramas), substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 16/17.

A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2014 (fl. 49).

Em 01 de dezembro de 2015 sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e condenou os réus, com relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia multa fixado em 1/30 do salário mínimo, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, tendo sido afastada a causa de aumento do artigo 40, inciso VI. Ainda, foi determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal), sendo elas: 1) prestação pecuniária na quantia equivalente a um salário mínimo, a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais; 2) prestação de serviços à comunidade, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Foi dada a oportunidade aos réus apelarem em liberdade.

A sentença foi publicada em 03 de dezembro de 2015.

Ministério Público e defesa apelaram.

O v. Acórdão, publicado em 08 de junho de 2017, negou provimento aos recursos defensivos e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e estabelecer o regime fechado para início do cumprimento da pena, mantida, no mais, a sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo transitado em julgado para o Ministério Público em 13 de julho de 2017, bem como para a defesa de GUILHERME MUNIZ RODRIGUES em 11 de setembro de 2017.

A defesa de SADRAQUE SILVA PEREIRA BARBOSA interpôs recurso especial, o qual foi admitido parcialmente (fls. 443/444) e dado parcial provimento, para aplicar a redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no seu patamar máximo de 2/3, redimensionando a pena imposta ao recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa, restando prejudicadas as questões relativas ao regime e à substituição da pena, tendo transitado em julgado para o Ministério Público e para a defesa em 12 de dezembro de 2017.

A defesa de GUILHERME MUNIZ RODRIGUES requereu a extensão da decisão do Recurso Especial, a qual foi deferida, para aplicar a redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no seu grau máximo de 2/3, redimensionando a pena imposta ao requerente para 1 ano e 8 meses de reclusão, mais pagamento de 166 dias-multa.

Pois bem.

Quanto ao sentenciado Guilherme Muniz Rodrigues, verifica-se, que entre a data do trânsito em julgado para a acusação do Acórdão condenatório, até os dias atuais, superou o prazo prescricional da pena in concreto, operando-se, assim, a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 109, inciso V do Código Penal. De acordo com o artigo 109, V, c.c. 110, ambos do Código Penal, a pena sendo superior a 1 (um) ano e não excedendo 2 (dois) anos possui prazo prescricional correspondente a 4 (quatro) anos.

Não houve expedição de guia de recolhimento.

Não há causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no caso concreto, após o trânsito em julgado para a acusação do Acórdão condenatório. Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado GUILHERME MUNIZ RODRIGUES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c.c. 110, ambos do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, quando ao delito de tráfico de drogas.

Expeça-se o que for necessário ao cumprimento desta sentença, procedendo-se as

anotações e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

P. I. C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA